

1500313-53.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... de condenações também pelo delito de tráfico privilegiado (fls. 46 e 48), é preciso ponderar que as provas elencadas em relação aos fatos ora apurados não foram conclusivas de que a droga guardada pelo réu se destinava ao comércio ilícito.

Desta forma, não há embasamento probatório suficiente a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500313-53.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500313-53.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 31 de janeiro de 2022, por volta das 14h15min, na Rua Aurélio Luis, 72, em Vera Cruz/SP, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 14,06 (quatorze gramas e seis centigramas) de cocaína, acondicionada em 26 (vinte e seis) microtubos plásticos do tipo Eppendorf (cf. laudo de constatação prévia de fls. 42/44), além da quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais).

O réu foi preso em flagrante delito e houve a conversão em prisão preventiva (fls. 81/83). Notificado (fls. 127), apresentou defesa preliminar (fls. 134/136). A denúncia foi recebida em 16/5/2022 (fls. 138/139). O réu foi citado (fl. 164). Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 21/6/2022, foram ouvidas duas

testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 171/172 e mídia).

Em alegações finais (fls. 179/183), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, apontou que a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal e agravada pela reincidência em patamar superior, já que reincidente múltiplo. Argumentou que não há causas de aumento e é inaplicável a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão dos antecedentes e da recidiva. O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado.

A defesa pleiteou a absolvição em função da insuficiência de provas indicativas do destino comercial das drogas. Requereu, ainda, a desclassificação da conduta praticada pelo réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação de pena base no mínimo legal, nenhum apontamento na segunda fase da dosimetria e na terceira fase, caso a reincidência seja utilizada como agravante, mostra-se razoável a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, vez que não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades desta natureza.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Embora o réu tenha sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas durante a instrução, tais como auto de prisão em flagrante (fls. 6/7), boletim de ocorrência (fls. 8/10), foto (fl. 40), laudo de constatação provisória (fls. 42/44), relatório final da autoridade policial (fls. 105/107), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 173/176), atestando a natureza da substância apreendida (cocaína), além da prova oral, confirmaram apenas a existência material do crime previsto no artigo 28 da mesma lei.

A autoria é certa.

As testemunhas Diogo Arevalo Kawaguti e Marcos da Silva Machado, policiais civis, declaram terem recebidos informações de que o réu estava traficando drogas e que teria assumido a "Biqueira da Viela" que pertencia ao traficante "Binho". Além disso, era comum eles avistarem usuários nas imediações da casa do réu, que também já havia sido flagrado com pouca quantidade de entorpecente. Na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima de que o réu mantinha em depósito certa quantidade de droga. Eles foram até o local e a avó dele franqueou a entrada no imóvel. Ele estava no quintal da casa e foi detido. Em seu quarto, dentro de uma caixa de óculos, havia 26 "pinos" de cocaína e R\$39,00 reais.

O réu Bruno Rodrigues de Carvalho declarou que é usuário de drogas e o entorpecente localizado em sua casa era para o seu consumo próprio. Ele mesmo é quem teria denunciado a existência de drogas no local, pois preferia ser preso do que internado pelos seus parentes.

Da análise de todas as provas colhidas durante a instrução, percebe-se claramente que o acusado era o proprietário dos entorpecentes encontrados dentro do seu quarto, não sendo, portanto, caso de absolvição. Contudo, não há indícios suficientes de que a droga seria comercializada por ele.

Conquanto houvesse informações anônimas de que atualmente o acusado vendia droga e teria assumido a "Biqueira da Viela" em Vera Cruz - SP e que, na data dos fatos, a equipe recebeu uma denúncia anônima apontando que o réu guardava droga para venda na casa na qual reside com a avó, nenhum ato de mercancia foi presenciado pelos policiais no momento de sua prisão.

Além disso, o réu foi abordado no quintal da casa e a droga apreendida foi

localizada dentro da residência, em seu quarto, acondicionada em uma caixa de óculos. É certo que nas abordagens por tráfico é comum que o traficante esteja com o entorpecente mais disponível para a clientela, ou seja, na frente da residência ou mesmo na via pública, facilitando um contato rápido no momento da venda para não levantar suspeitas.

No caso em apreço além de estar nos fundos do imóvel (boletim de ocorrência de fls. 8/10), o acusado não trazia consigo o entorpecente no momento da abordagem, eis que localizado em cômodo da casa, como revelou a prova oral.

Outrossim, embora não se olvide da presteza dos agentes públicos, havendo informações prévias de que o réu se dedicava ao tráfico de entorpecentes naquele local e o fato de avistarem em outras oportunidades usuários nas imediações, a diligência que resultou no flagrante possivelmente poderia ser precedida de uma campana ou, ainda, de uma observação prévia da movimentação no local, o que não ocorreu.

Também, apesar das informações recebidas, não houve a solicitação de expedição de mandado de busca e apreensão.

A par disso, a quantidade apreendida não foi tão expressiva ao ponto de demonstrar de forma clara que o objetivo do réu era o tráfico (peso aproximado de 14,06 gramas), bem como a quantia em dinheiro não é suficiente para indicar atividade comercial de uma "biqueira" em plena atividade.

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias comuns ao tráfico; (iii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) a condição de usuário do réu, que ostenta condenações em processos anteriores pelo artigo 28 da citada lei (processo 0003381-66.2014.8.26.0344 e 3001522-95.2013.8.26.0344 – fls. 47/48 e fl. 50), e não havendo elementos suficientes que comprovem que o réu iria comercializar os entorpecentes, forçoso assumir que droga se destinava a seu consumo próprio.

Em que pese a existência de condenações também pelo delito de tráfico privilegiado (fls. 46 e 48), é preciso ponderar que as provas elencadas em relação aos fatos ora apurados não foram conclusivas de que a droga guardada pelo réu se destinava ao comércio ilícito.

Desta forma, não há embasamento probatório suficiente a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, configurando-se, na hipótese, a finalidade específica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê no inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas, inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a razoável quantidade de entorpecente localizada com o acusado e o fato dele ostentar condenações definitivas, entre outros, pelo mesmo delito (processo 3001522-95.2013.8.26.0344 – pena extinta em 23/5/2017 – fl. 50) afastam a aplicação da simples pena de advertência, razão pela qual reputo necessário condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de

5 (cinco) meses. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que ensejem o aumento da pena acima deste patamar.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência (processo nº 0010271-84.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 18/7/2016 - fl. 47 e processo nº 3005592-58.2013.8.26.0344, trânsito em julgado em 25/10/2018 - fl. 48). Contudo, diante da confissão, revelada pela admissão do acusado de que a droga era para consumo pessoal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO, devidamente qualificado, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, nas condições a serem fixadas pelo competente juiz das execuções penais.

Ante a natureza da pena aplicada e considerando que o tempo de prisão cautelar é superior ao montante de pena aplicada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura com urgência

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Face à desclassificação operada, autorizo a restituição ao acusado do dinheiro depositado nos autos (fls. 119/120).

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado e diante do integral cumprimento da pena em prisão cautelar, expeça-se guia de recolhimento definitiva e encaminhe-se à Vara das Execuções competente, com o alvará devidamente cumprido.

P.R.I.C.

Marília, 4 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA